

[2] 추심 유보사유 해소 채권에 대한 유보 해지 불철저

□ 「신용회복지원 관련 사무위탁 요강」 제14조 제2항에 따르면 추심 유보사유가 해소된 때에는 위탁 신용정보회사에 그 사실을 통지하여 지체 없이 추심행위에 착수하도록 되어 있으므로,

- 국민행복기금 출범(2013. 3. 29.) 후 채무조정 신청 가접수¹⁾ 기간(2013. 4. 22. ~ 30.) 동안 채무조정 신청이 접수된 공사 관련 채무자 채권*에 대하여,

* 공사 무담보, 국민행복기금, 희망모아, 한마음금융

- 채무조정 본접수 기간(2013. 5. 1. ~ 10. 31.) 동안 채무조정 약정을 체결할 수 있도록 추심 유보 조치를 한 경우에도,

△ 본접수 기간이 종료된 2013. 11. 1.부터는 추심 유보사유가 해소되었으므로, 위탁 신용정보회사에 그 사실을 통지하여 지체 없이 추심행위에 착수하는 것이 타당함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부 소관 채무자 ○○○(□□은행(□□) △△△△ - △△△)에 대한 공사 무담보채권(채권액 61백만 원)의 경우,

- 동 채무자로부터 2013. 4. 25. 국민행복기금 채무조정 신청이 가접수 되어 공사 무담보채권 전산시스템에 추심 유보 등록을

1) 국민행복기금 출범 후 채무조정 본접수 기간(2013. 5. 1. ~ 10. 31.) 이전에 가접수 기간(2013. 4. 22. ~ 30.)을 두어 사전에 채무조정 신청을 받았으며, 가접수 기간 중 국민행복기금에 채무조정을 신청한 채무자에 대하여 공사 관련 채권(공사 무담보, 국민행복기금, 희망모아, 한마음금융)이 있는 경우에는 각 채권별로 추심행위를 즉각 중단(추심 유보 등록)하고 본접수 기간 중 약정을 체결할 경우 10%의 우대감면율을 추가로 적용하였음

하였으나,

- 추심 유보사유가 해소된 본접수 기간 종료 후부터 감사일 현재까지도 '국민행복기금 가접수'를 사유로 전산시스템에 추심 유보 등록*을 유지시키고 있는 등,

* 채무자 ○○○은 2013. 4. 25. 채무조정 가접수 후 본접수 기간 중 약정을 체결하지 않았고, 감사일 현재까지도 채무를 상환하지 않았음

△ [표 2]와 같이 공사 무담보 1,758명(채권액 350억 원) 및 희망모아 1,194명(채권액 136억 원) 등 총 2,952명(채권액 486억 원)의 채권이 '국민행복기금 가접수'를 했다는 사유로 전산시스템에 추심 유보로 등록되어 있음

※ 국민행복기금 및 한마음금융은 감사일 현재 '국민행복기금 가접수'에 의한 추심 유보 등록이 모두 해제되어 있는 것으로 확인됨

[표 2] 국민행복기금 채무조정 신청 가접수 관련 추심유보 등록 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	관 리 부 점	채 무 자(명)	계 좌(건)	채 권 액
-----	---------	----------	--------	-------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 국민행복기금 채무조정 본접수 기간이
2013. 10. 31.로 종료되었으므로,

- 국민행복기금 채무조정 가접수로 추심이 유보되어 있는 공사
무담보 및 희망모아 채무자 총 2,952명(채권액 486억 원)의
채권에 대하여 추심 유보 등록을 해제하고 채권 추심 하시기
바람. (시정)